PARTNERS of the AMERICAS
Connect • Serve • Change Lives

POLITIQUE DE SAUVEGARDE DES ENFANTS

En vigueur à partir de septembre 2021

Adopté

John McPhail

Président et PDG

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

Table des matières

Table des matières 2
1. Introduction 3
2. Définitions 3
3. Objectif 8
4. Objectif 8
5. Conformité 9
5.1 Ordre de préséance 9
6. Principes fondamentaux de la protection de l'enfance 10
7. Code de conduite pour la protection de l'enfance 11
8. Filtrage et exigences 13
8.1 Recrutement et sélection en toute sécurité 13
8.2 Exigences d'embarquement 14
8.3 Exigences en matière d'éducation et de formation 15
9. Procédures de rapport 16
9.1 Dépôt d'un rapport 16
9.2 Réponse à un rapport 17
9.3 Données relatives aux enfants et cybersécurité 17
9.4 Confidentiel 18
9.5 Représailles contre les plaignants, les témoins ou les victimes 18
9.6 Plaintes concernant les organisations partenaires 19
9,7 Communication 19
9.8 Responsabilité de la direction 19

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

1. Introduction

La présente politique et les procédures connexes décrivent l'engagement de Partners of the Americas (POA) en matière de protection et de sauvegarde des enfants. L'objectif de cette politique est de garantir que les programmes et les opérations de POA sont sûrs pour les enfants. POA vise à promouvoir la sensibilisation et la prévention afin d'atténuer le risque de préjudice ou le préjudice réel que peuvent subir les enfants participant aux programmes et opérations de POA.

2. Définitions

Aux fins de la présente politique, la POA définit les termes suivants :

1) **"Bénéficiaire" ou "Bénéficiaires**" : Une personne qui reçoit une aide dans le cadre de programmes de secours humanitaire ou de développement.
2) **"Bullying**" : Comportement intentionnel et agressif se produisant de manière répétée à l'encontre d'une victime lorsqu'il existe un déséquilibre de pouvoir réel ou perçu, et lorsque la victime se sent vulnérable et impuissante à se défendre. Le comportement indésirable est blessant : il peut être physique, notamment par des coups, des coups de pied et la destruction de biens ; verbal, comme des taquineries, des insultes et des menaces ; ou relationnel, par la propagation de rumeurs et l'exclusion d'un groupe. La définition de l'intimidation ne se limite pas au harcèlement manifeste, mais englobe toute action répétée visant à causer une détresse physique ou émotionnelle.
3) **"Cyberintimidation" :** la publication ou l'envoi de messages électroniques, y compris des photos ou des vidéos, visant à harceler, menacer ou cibler une autre personne. Toute une série de plates-formes sociales, dont les salons de discussion, les blogs et la messagerie instantanée, sont utilisées pour la cyberintimidation. La cyberintimidation peut causer un préjudice profond car elle laisse une empreinte permanente dans le cyberespace et peut rapidement atteindre un large public. L'intimidation et la cyberintimidation se nourrissent l'une l'autre, formant un continuum de comportements nuisibles.
4) **"Enfant" ou "enfants**" : Un enfant ou des enfants sont définis comme des personnes qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans, indépendamment des définitions nationales locales du moment où un enfant atteint l'âge adulte.
5) **"Abus, exploitation ou négligence d'un enfant**" : Constitue toute forme d'abus physique ; de maltraitance émotionnelle ; d'abus sexuel ; de négligence ou de supervision insuffisante ; de traite ; d'exploitation commerciale, transactionnelle, de travail ou autre, entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la santé, le bien-être, la survie, le développement ou la dignité de l'enfant. Cela inclut, mais n'est pas limité à : Tout acte ou défaut d'acte qui entraîne la mort, un préjudice physique ou émotionnel grave pour un enfant, ou un acte ou défaut d'acte qui présente un risque imminent de préjudice grave pour un enfant. Les principales

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

catégories de violence envers les enfants sont la violence physique, la violence psychologique, la négligence, l'exploitation et la violence sexuelles et l'exploitation.

i) "**Maltraitance physique des enfants**" : Constitue des actes ou des omissions d'agir entraînant des blessures (pas nécessairement visibles), des douleurs ou des souffrances inutiles ou injustifiées sans causer de préjudice, de dommage ou de risque de dommage à la santé ou au bien-être d'un enfant, ou la mort. Ces actes peuvent inclure, mais ne sont pas limités à : Frapper, battre, donner des coups de pied, mordre, secouer, jeter, poignarder, étouffer ou frapper (quel que soit l'objet utilisé), brûler, mutiler les organes génitaux féminins, torturer et autres actes physiques. Ces actes sont considérés comme des abus, qu'ils aient été ou non destinés à blesser l'enfant. Les blessures ou les souffrances physiques peuvent inclure, sans s'y limiter, les éléments suivants : Des ecchymoses, des marques, des gonflements des tissus mous, des hématomes, des fractures, des entorses, des luxations, des brûlures, des dommages aux organes, la mort, un défigurement permanent et toute autre blessure non négligeable.

ii) "**Abus ou mauvais traitement émotionnel de l'enfant**" : Atteinte au développement émotionnel, intellectuel, mental ou psychologique d'un enfant causée par des actes, des menaces d'actes ou des tactiques coercitives. Cela peut se produire comme un événement isolé ou sur une base continue. La violence psychologique inclut, mais n'est pas limitée à : Tout traitement humiliant ou dégradant (par exemple, les injures, les menaces, les cris, les insultes, les taquineries, les critiques constantes, la dévalorisation, la honte persistante, etc.), le contrôle, la rétention d'informations sur leurs droits, le fait de ne pas répondre aux besoins émotionnels d'un enfant, et le fait de rejeter, d'ignorer, de terroriser, d'isoler, de confiner un enfant, ou toute autre activité délibérée qui fait que l'enfant se sent diminué ou embarrassé.

iii) "**Négligence envers les enfants**" : Constitue un manquement à la satisfaction des besoins fondamentaux d'un enfant au cours des activités responsables de la prise en charge d'un enfant en l'absence de son parent ou de son tuteur et un manquement à la satisfaction des besoins fondamentaux d'un enfant, soit délibérément, soit par négligence. La négligence inclut, mais n'est pas limitée à : Le fait de ne pas fournir une alimentation adéquate, des vêtements suffisants ou adaptés aux saisons et/ou un abri ; le fait de ne pas prévenir les dommages ; le fait de ne pas assurer une surveillance adéquate ; le fait de ne pas garantir l'accès à des soins ou à des traitements médicaux appropriés ou de fournir un traitement médical inapproprié (par exemple, administrer des médicaments sans autorisation) ; ou le fait de ne pas fournir un environnement physique sûr (par exemple, exposition à la violence, lieu de programmation dangereux, pratiques de couchage dangereuses, confier un enfant à un adulte non autorisé, accès à des armes ou à

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

des objets dangereux, absence de sécurité pour les enfants dans un espace qu'ils occuperont, etc.)

iv) **"Exploitation et abus sexuels d'enfants**" : Toutes les formes de violence et de coercition sexuelles, de sollicitation, de manipulation ou de ruse sexuelles, y compris l'inceste, les caresses sur les parties génitales d'un enfant, la pénétration, la sodomie, le mariage précoce et forcé, le viol, la participation ou l'exposition à des images/vidéos indécentes (c'est-à-dire la pornographie), l'esclavage sexuel/la traite des êtres humains et le détournement de mineur. Les abus sexuels peuvent inclure, mais ne sont pas limités à : Les attouchements ou l'exposition indécente, le langage sexuel explicite envers ou sur un enfant, et le grooming (voir définition ci-dessous). Les abus sexuels n'impliquent pas toujours des attouchements. L'exploitation sexuelle est l'abus réel ou la tentative d'abus d'une position de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles, y compris, mais sans s'y limiter : Profiter financièrement, socialement ou politiquement de l'exploitation sexuelle d'une autre personne. Sachez que la technologie est un outil parfois utilisé pour exploiter sexuellement un enfant.

v) **"Abus sexuel d'enfant" :** L'intrusion physique réelle ou menacée de nature sexuelle, que ce soit par la force ou dans des conditions inégales ou coercitives. Les autres types d'abus associés à l'abus sexuel comprennent :

   i. **"Abus sexuel perpétré par un adulte**" : Tout contact ou activité de nature sexuelle qui se produit entre un enfant et un adulte. Cela inclut toute activité visant à éveiller ou à satisfaire les désirs sexuels de l'adulte ou de l'enfant.

   ii. **"Abus sexuel perpétré par un ou plusieurs autres enfants**" : Tout contact ou activité de nature sexuelle qui se produit entre un ou plusieurs enfants et un autre enfant en l'absence de consentement, lorsque le consentement n'est pas possible ou lorsqu'un enfant a du pouvoir sur l'autre. Cela inclut toute activité visant à éveiller ou à satisfaire les désirs sexuels de l'un des enfants.

vi) **"Exploitation d'enfants**" : Constitue l'abus d'un enfant lorsqu'une certaine forme de rémunération est impliquée ou lorsque les auteurs en bénéficient d'une manière ou d'une autre. L'exploitation représente une forme de coercition et de violence qui porte atteinte à la santé physique ou mentale, au développement, à l'éducation ou au bien-être de l'enfant. L'abus réel ou la tentative d'abus d'une position de vulnérabilité, d'une différence de pouvoir ou de confiance au profit de l'individu qui tire parti de sa position, de son pouvoir, de ses privilèges ou de sa richesse (par l'incitation, la manipulation, la coercition ou la ruse) pour engager un enfant dans le travail, la servitude domestique, la criminalité forcée, l'armée ou le prélèvement d'organes. En général, la ou les personnes qui exploitent un enfant le

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

font dans le but d'en tirer un profit monétaire, social ou politique. L'exploitation peut concerner un enfant ou un groupe d'enfants dans la communauté d'origine, en dehors de la communauté ou au niveau international. L'exploitation d'un enfant peut inclure, sans s'y limiter, les éléments suivants :

(a) La servitude domestique (par exemple, le nettoyage, la garde des enfants, la cuisine, etc ;)
(b) Travail forcé (généralement dans les usines ou l'agriculture) ;
(c) Activités criminelles forcées telles que le vol à la tire, la mendicité, le transport de drogues, la fabrication de drogues, la vente de marchandises piratées ;
(d) Utilisé pour la fraude aux allocations ;
(e) Forcé de devenir un enfant soldat ou de rejoindre un gang.

vii) "**Sexe transactionnel**" : L'échange d'argent, d'emploi, de biens ou de services contre des rapports sexuels, y compris des faveurs sexuelles ; d'autres formes de comportement humiliant, dégradant ou d'exploitation. Cela inclut tout échange d'assistance qui est dû aux bénéficiaires de l'assistance.

viii) "**Sollicitation de rapports sexuels transactionnels**" : Demander des rapports sexuels transactionnels.

ix) "**Grooming**" : Il s'agit du processus par lequel un adulte établit une relation avec un enfant ou la personne qui en a la charge afin de gagner la confiance de l'enfant ou de la personne qui en a la charge dans le but d'abuser et/ou d'exploiter sexuellement l'enfant. Le grooming se déroule généralement par phases, et il peut se produire en ligne ou en face à face, par un étranger ou par quelqu'un que l'enfant ou la personne qui s'en occupe connaît. Comme il s'agit d'un processus graduel, il peut parfois être difficile à détecter. Voici quelques indices montrant qu'un adulte peut être en train de conditionner un enfant ou la personne qui en a la charge :

(a) Privilégier l'enfant par rapport aux autres ;
(b) Fournir à l'enfant des récompenses ou des privilèges ;
(c) Isoler l'enfant des autres ;
(d) Exprimer un intérêt pour un enfant particulièrement vulnérable ou ayant besoin de soutien (par exemple, l'enfant a déjà été maltraité par un autre) ;
(e) Se lier d'amitié avec les parents ou les gardiens chargés de protéger l'enfant ;
(f) Fournir à l'enfant de l'alcool ou des drogues ;
(g) Renforcer l'intimité (c'est-à-dire avoir des blagues internes ou dire à l'enfant que personne ne le comprend comme le toiletteur) ;
(h) Menacer, faire chanter, intimider ou effrayer un enfant en disant que le toiletteur fera quelque chose à sa famille ou à ses amis.

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

5) **"Données relatives aux enfants"** : Informations sur papier ou électroniques contenant des informations personnellement identifiables (IPI) recueillies à des fins programmatiques ou opérationnelles. Les IIP sont considérées comme confidentielles et comprennent des catégories sensibles ou protégées, y compris, mais sans s'y limiter, des informations sur la santé.
6) **"Protection de l'enfance"** : L'objectif de la protection de l'enfance est de rendre le monde sûr pour les enfants. Les réponses en matière de protection de l'enfance se situent à un niveau macro et impliquent des approches holistiques pour répondre aux besoins de protection sociale et juridique des enfants et de leurs familles au sein des communautés vulnérables.
7) **" Sauvegarde des enfants "** : L'ensemble des politiques, procédures et pratiques employées pour garantir que POA est une organisation sûre pour les enfants. La protection de l'enfance consiste à rendre POA sûre pour les enfants. Elle implique notre responsabilité collective et individuelle et des actions préventives pour garantir que tous les enfants sont protégés contre les actes délibérés ou involontaires qui entraînent un risque de préjudice ou un préjudice réel de la part des affiliés de POA qui sont en contact avec les enfants ou qui ont un impact sur eux dans le cadre de nos interventions de développement, de nos réponses humanitaires et de nos opérations. Cela inclut la mise en œuvre directe de nos programmes, le travail par l'intermédiaire de partenaires et la gestion des données personnelles des enfants.
8) **" Sauvegarde sensible au genre "** : est une approche de sauvegarde qui tient pleinement compte du genre en considérant les besoins de sauvegarde spécifiques des filles, des garçons et des autres identités de genre ; et intègre des mesures de sauvegarde qui traitent des risques de protection des enfants (filles, garçons et autres identités de genre) qui découlent de questions liées aux préjugés et à la discrimination de genre.
9) **"Protection de l'enfance"** : Le bien-être de l'enfant consiste à rendre la communauté sûre pour les enfants. Cela inclut les plaintes pour maltraitance d'enfants qui se produisent en dehors de la POA et/ou qui doivent être signalées aux autorités locales en vertu de la loi ou des normes locales.
10) **"Plaignant"** : La personne qui signale (ou "porte plainte") une violation de la politique de protection de l'enfance. Il peut s'agir de la victime ou d'une autre personne qui prend connaissance de l'acte répréhensible.
11) **" Plainte "** : Le rapport d'une violation de la politique de protection de l'enfance.
12) **" Processus de plainte "** : Un cadre qui décrit la marche à suivre pour recevoir et traiter les allégations de violation de la politique de protection de l'enfance. Cela comprend les systèmes de traitement des plaintes au sein d'une organisation, ainsi que les procédures permettant aux bénéficiaires de porter plainte.
13) **"Exploitation économique"** : Le détournement délibéré, l'exploitation ou l'utilisation temporaire ou permanente illicite de biens ou d'argent.
14) **"Relation d'exploitation"** : Une relation qui constitue une exploitation sexuelle (c'est-à-dire tout abus réel ou tenté d'une position de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

confiance, à des fins sexuelles, y compris, mais sans s'y limiter : Profiter monétairement, socialement ou politiquement de l'exploitation sexuelle d'une autre personne**.**

15) **"Incident"** : Les cas d'exploitation et d'abus sexuels, de violence, de suicide, d'accident ou d'autres traumatismes.
16) **"Affilié de la POA"** : Tout employé, non-employé ou membre du réseau POA, y compris, mais sans s'y limiter, toutes les relations contractuelles, les consultants, les bénévoles, les chapitres et les membres.
17) **" Organisations partenaires "** : Toute organisation ayant une relation contractuelle avec la POA, y compris les sous-traitants et les sous-bénéficiaires.
18) **"Victime"** : L'enfant qui est victime d'exploitation sexuelle, d'abus ou de tout autre préjudice. Le terme "victime" n'implique pas un manque de force, de résilience ou de capacité de survie.

3. Objectif

Cette politique s'applique à tous les affiliés de la POA qui interagissent avec des enfants, tant aux États-Unis qu'à l'étranger. Cette politique et les procédures connexes décrivent l'engagement de POA en matière de protection des enfants. Les programmes actuels de POA soutiennent des activités avec des enfants, qui sont particulièrement vulnérables aux abus et à l'exploitation. Ceci est dû à la différence de pouvoir inhérente qui existe entre les organisations d'aide et les communautés touchées, ce qui augmente le risque d'abus et d'exploitation. Afin de protéger tous les bénéficiaires des programmes contre cette différence de pouvoir, la présente politique de protection de l'enfance, la politique de prévention de l'exploitation et des abus sexuels et la politique de harcèlement sexuel servent à transformer les valeurs de POA en comportements auxquels tous les affiliés de POA sont censés se conformer.

Cette politique a pour but de fournir une orientation générale et de se conformer aux réglementations du gouvernement américain, aux exigences des donateurs et à toutes les autres lois locales applicables. Aucun code ou politique ne peut anticiper toutes les situations qui peuvent se présenter. Par conséquent, cette politique est destinée à servir de source de principes directeurs. Toute violation de cette politique sera traitée comme une infraction grave et entraînera des mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu'au licenciement, et tout autre recours juridique disponible. La POA se réserve le droit de prendre toutes les décisions au cas par cas.

4. Objectif

La POA s'engage à fournir un environnement de travail sûr et stimulant et à protéger les enfants qui participent aux programmes et/ou aux événements parrainés par l'organisation. POA s'engage à soutenir les victimes, à améliorer la capacité de sauvegarde et à garantir la sécurité des enfants lorsqu'ils participent à ses programmes et/ou aux événements parrainés par l'organisation. La

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

protection de l'enfance consiste en des actions préventives visant à garantir que tous les enfants sont protégés contre les actes délibérés ou involontaires qui entraînent un risque de préjudice ou un préjudice réel de la part des affiliés de POA qui entrent en contact avec les enfants ou qui ont un impact sur eux dans le cadre de nos interventions de développement, de nos réponses humanitaires et de nos opérations. En outre, POA ne tolérera aucune violation de cette politique de protection des enfants et confirme son engagement à signaler, enquêter et répondre à toute violation présumée de la politique. POA adopte une approche de tolérance zéro à l'égard de l'exploitation et/ou de la maltraitance des enfants par tout affilié de POA. Cette politique vise à fournir des lignes directrices et des pratiques exemplaires pour promouvoir et maintenir un environnement sûr et sécurisé dans toutes les interactions avec les enfants tout en veillant à ce que les affiliés de POA agissent de manière responsable pour protéger les enfants.

5. Conformité

Cette politique s'applique à tous les groupes, activités et événements parrainés par la POA, ainsi qu'aux groupes utilisant les installations de la POA et s'occupant d'enfants. Cette politique s'applique également à tous les affiliés et organisations du POA, définis comme suit :

- Tout le personnel (à temps plein, à temps partiel, international et national), ainsi que les personnes engagées sur la base de contrats à court terme (par exemple, consultants, animateurs, mentors, sous-traitants, chercheurs, etc ;)
- les bénévoles, les membres du conseil d'administration, les fiduciaires ; et
- Les organisations partenaires qui ont une relation formelle/contractuelle avec POA.
    - La POA doit vérifier que l'entité dispose d'une politique et d'une procédure en matière de protection de l'enfance. Si ce n'est pas le cas, la POA fournira des conseils à l'entité pour établir des procédures sur la protection de l'enfance. Si un partenaire choisit d'utiliser sa propre politique, la politique du partenaire doit être d'un niveau égal ou supérieur en matière de protection et de reconnaissance des droits des enfants, y compris en suivant les exigences des donateurs.

5.1 Ordre de préséance

En cas de conflit entre la présente politique et l'exigence du donateur, le problème sera résolu en donnant la priorité dans l'ordre suivant :

1. Exigences selon le donateur (si l'affilié POA travaille sur un projet financé par le gouvernement américain)
2. Politique de protection de l'enfance de la POA

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

6. Principes fondamentaux de la protection de l'enfance

La capacité de POA à réaliser sa vision et sa mission dépend de tous les affiliés de POA. Par conséquent, tous les affiliés de la POA doivent respecter et promouvoir les normes les plus élevées de conduite éthique et professionnelle. POA interdit tout acte de maltraitance, d'exploitation ou de négligence envers les enfants, d'exploitation économique, d'intimidation et de cyberintimidation, ou de mauvais traitement, tels que définis à l'article 2. Définitions. Les principes fondamentaux suivants doivent être respectés par tous les affiliés de POA :

A. Tous les enfants de moins de 18 ans ont un droit égal à la protection contre toutes les formes de violence, comme le déclare l'article 19 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Les droits de l'homme des enfants seront respectés et appliqués à tous, indépendamment de l'âge, du sexe, du genre, de l'identité sexuelle, de l'orientation sexuelle, de la nationalité, de l'ethnie, de la couleur, de la race, de la langue, des croyances religieuses ou politiques, de l'état civil, du handicap, de la santé physique ou mentale, de la famille, du milieu socio-économique ou culturel, de la classe sociale ou de tout autre aspect de leur origine ou de leur identité. L'inégalité, l'exclusion et la discrimination seront contestées et ne seront pas tolérées ;
B. Veiller au respect de la législation du pays d'accueil et de la législation locale en matière de bien-être et de protection de l'enfance ou des normes internationales, selon ce qui offre la plus grande protection, et de la législation américaine, le cas échéant ;
C. Interdire à tout le personnel de se livrer à la maltraitance, l'exploitation ou la négligence des enfants ;
D. Tenir compte de la sauvegarde des enfants dans la planification et la mise en œuvre du projet afin de déterminer les risques potentiels pour les enfants qui sont associés aux activités et aux opérations du projet et identifier les lacunes et les moyens d'y remédier ;
E. Appliquer des mesures visant à réduire le risque de maltraitance, d'exploitation ou de négligence des enfants, y compris, mais sans s'y limiter, en limitant les interactions non supervisées avec les enfants, en interdisant l'exposition à la pornographie et en se conformant aux lois, règlements ou coutumes applicables concernant la photographie, le tournage ou toute autre activité génératrice d'images des enfants ;
F. Promouvoir des procédures de contrôle de la sécurité des enfants pour le personnel, en particulier le personnel dont le travail les met en contact direct avec les enfants ;
G. Disposer d'une procédure permettant de s'assurer que le personnel et les autres personnes reconnaissent les cas de maltraitance, d'exploitation ou de négligence d'enfants, d'exiger que le personnel et les autres personnes signalent les allégations, d'enquêter et de gérer les allégations et de prendre les mesures appropriées en réponse à ces allégations, y compris, mais sans s'y limiter, le licenciement du personnel ;
H. Former tous les affiliés de la POA pour qu'ils sachent comment signaler et qui contacter en cas de problème, aussi petit ou insignifiant qu'il puisse paraître ;

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

I. Répondre aux préoccupations, y compris le mandat d'enquêter sur toutes les allégations crédibles de violation de la présente politique de protection de l'enfance. Les affiliés de la POA sont tenus de coopérer à toute enquête ultérieure. Des mesures correctives, y compris toute mesure personnelle ou disciplinaire, seront prises pour empêcher la répétition d'une telle activité ; et
J. Veiller à ce que tous les affiliés de la POA reçoivent une formation et soient sensibilisés aux attentes de la présente politique afin de prévenir, de signaler et de répondre aux problèmes de protection. En outre, il faut s'assurer que tous les bénéficiaires du programme connaissent les normes de comportement qu'ils sont en droit d'attendre des affiliés de la POA et la manière dont ils peuvent faire part de leurs préoccupations ou signaler une violation présumée.

7. Code de conduite pour la protection de l'enfance

Les affiliés de la POA sont tenus de respecter le code de conduite suivant lorsqu'ils interagissent avec des enfants :

A. Tout individu âgé de moins de 18 ans est un enfant et est "mineur", quel que soit l'âge légal de consentement du pays dans lequel l'enfant vit et/ou dans lequel l'infraction se produit ;
B. Les affiliés de la POA ne doivent pas maltraiter ou exploiter un enfant ou se comporter d'une manière qui met un enfant en danger ;
C. Les activités sexuelles avec des enfants (définis par la Convention relative aux droits de l'enfant comme toutes les personnes âgées de moins de 18 ans) sont interdites quel que soit l'âge de la majorité ou l'âge du consentement au niveau local. La croyance erronée en l'âge d'un enfant ne constitue pas une défense ;
D. Il est interdit aux affiliés de la POA de sortir avec un enfant ou d'avoir une relation amoureuse avec lui ;
E. Il est interdit aux affiliés de la POA d'utiliser un langage ou de se comporter à l'égard d'un enfant ou d'un jeune d'une manière inappropriée, offensante, abusive, sexuellement provocante, dégradante ou culturellement inadaptée ;
F. Il est interdit aux affiliés de la POA de caresser, de tenir, d'embrasser, d'étreindre ou de toucher les enfants d'une manière inappropriée ou insensible à leur culture ;
G. Il est interdit aux affiliés de la POA d'agir de manière à faire honte aux enfants et aux jeunes, à les humilier, à les rabaisser ou à les dégrader, ou à perpétrer toute autre forme de violence psychologique ;
H. Il est interdit aux affiliés de la POA de faire des choses de nature personnelle pour les enfants avec lesquels ils sont en contact dans un contexte professionnel (par exemple, accompagner un enfant/un jeune aux toilettes/à la salle de bain ; l'aider à se déshabiller) ;

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

I. Il est interdit aux affiliés de la POA de dormir dans les mêmes lits, sacs de couchage, tentes, chambres d'hôtel ou autres pièces avec des enfants, sauf si l'adulte est un membre de la famille immédiate de tous les enfants dans le lit, le sac de couchage, la tente, la chambre d'hôtel ou autre pièce. Il est acceptable que plusieurs adultes dorment avec tous les enfants participant dans un espace ouvert, tel qu'un pavillon de camp. En outre, il est interdit aux affiliés de la LPO de faire passer la nuit à un ou plusieurs enfants avec lesquels l'employé est en contact dans un contexte professionnel (bénéficiaires du programme) à leur domicile ou dans tout autre lieu de résidence ou d'hébergement personnel ;

J. Il est interdit aux affiliés de la POA de discuter de leurs propres activités sexuelles, y compris de leurs rêves et de leurs fantasmes, ou de discuter avec des enfants de leur utilisation de matériel sexuellement orienté ou explicite, tel que de la pornographie, des vidéos ou du matériel sur ou à partir d'Internet ;

K. Il est interdit aux affiliés de la POA de posséder, de regarder, de diffuser en continu, de télécharger d'Internet, etc. tout matériel à caractère sexuel (magazines, cartes, vidéos, films, vêtements, etc.) sur la propriété de l'organisation ou en présence d'enfants, sauf si cela est expressément autorisé dans le cadre d'un programme éducatif pré-autorisé ;

L. Il est interdit aux affiliés de la POA d'utiliser des ordinateurs, des téléphones portables, des caméras vidéo/numériques ou d'autres appareils électroniques pour accéder à, visualiser, créer, télécharger ou distribuer de la pornographie enfantine, y compris des images abusives d'enfants ou de jeunes ;

M. Il est interdit aux affiliés de la POA d'utiliser des ordinateurs, des téléphones portables, des caméras vidéo et numériques, ou d'autres dispositifs ou supports électroniques pour exploiter, harceler ou intimider des enfants ;

N. Il est interdit aux affiliés de la POA de s'habiller, se déshabiller, prendre un bain ou une douche en présence d'enfants ;

O. Il est interdit aux affiliés de la POA d'exercer une discrimination, de faire preuve de différence ou de préférence à l'égard de certains enfants ou de les favoriser ;

P. Il est interdit aux affiliés de la POA d'utiliser les punitions physiques de quelque manière que ce soit pour gérer le comportement des enfants. Aucune forme de discipline physique n'est acceptable. Cette interdiction inclut les fessées, les gifles, les pincements, les coups ou toute autre force physique. La force physique ne peut être utilisée que pour mettre fin à un comportement susceptible de causer un préjudice immédiat à l'individu, à un enfant ou à d'autres personnes ;

Q. Il est interdit aux affiliés de la POA d'utiliser, de posséder, de distribuer ou d'être sous l'influence de l'alcool, de drogues illégales ou de l'abus de drogues légales lorsqu'ils participent ou aident à des programmes ou des activités destinés aux enfants ;

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

R. Chaque programme pour enfants doit avoir un ratio établi de 2 adultes pour 1 à 20 enfants. Le respect du ratio établi est requis en tout temps, y compris pour les activités qui se déroulent à l'extérieur des locaux de l'organisme ;
S. Lorsque des garçons, des filles et d'autres identités de genre participent, des adultes de sexe masculin, féminin et d'autres identités de genre doivent être présents ;
T. Les conseils/réunions en tête-à-tête avec les enfants se dérouleront dans un lieu ouvert, public ou autre, où des conversations privées sont possibles mais se déroulent à la vue des autres ou en présence d'un autre adulte ;
U. Lorsqu'ils supervisent ou assistent des activités privées, telles que l'habillage ou la douche des enfants, les affiliés de la POA restent dans une zone observable par d'autres adultes ou travaillent en binôme ;
V. Les parents ou les tuteurs doivent remplir des formulaires d'autorisation écrite avant que les sociétés affiliées à POA ne transportent les enfants pour une activité parrainée par la société ou à quelque fin que ce soit ; et
W. Mettre en œuvre une approche de sauvegarde qui reconnaît et répond aux risques et aux besoins spécifiques de sauvegarde des différentes identités de genre et autres identités, y compris prendre des mesures appropriées pour lutter contre les préjugés sexistes et les autres formes de discrimination et de violence qui peuvent résulter de ces préjugés. Toutes les approches doivent tenir pleinement compte du genre en considérant les besoins spécifiques de sauvegarde des filles, des garçons et des autres identités de genre pour promouvoir l'égalité, l'équité et, en fin de compte, accroître la sécurité et la protection.

8. Examen préalable et exigences

Pour garantir la protection des enfants, POA a établi les pratiques suivantes, qui s'appliquent à tous les affiliés de POA.

8.1 Recrutement et présélection sûrs

En plus des processus de recrutement standard de POA, les mesures suivantes de protection des enfants seront appliquées dans le cadre du processus de recrutement sécurisé. POA sélectionnera les personnes et les entités qui sont censées interagir directement avec les enfants dans le cadre des programmes de POA HQ comme suit :

Pour les particuliers :

- Recevoir un code de conduite signé sur la protection des enfants ;
- Effectuer un contrôle visuel de conformité (https://www4.visualcompliance.com/_logon.cfm) ; et
- Si la personne est basée aux États-Unis, consultez le registre des délinquants sexuels (https://www.nsopw.gov/).

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

Si une vérification supplémentaire est nécessaire ou si le personnel de la POA a des doutes : vérification des références par des personnes extérieures à l'organisation qui connaissent l'affilié de la POA. Veuillez consulter le modèle de formulaire de vérification des références à l'annexe A.

Pour les organisations partenaires :

- Recevoir le code de conduite sur la protection de l'enfance signé par le représentant légal de l'entité ;
- Tous les accords avec les organisations partenaires doivent inclure les exigences de cette politique si l'organisation partenaire est amenée à interagir avec des enfants.

Tous les directeurs de programme doivent s'assurer que tous les affiliés de la POA participant aux programmes de la POA HQ sont soumis à un contrôle avant d'interagir avec les enfants. Le service des RH de la POA est chargé de vérifier que le personnel, les stagiaires et les consultants du siège de la POA satisfont aux exigences ci-dessus dans le cadre du processus d'intégration des nouveaux employés.

8.2 Exigences d'embarquement

Avant d'interagir avec des enfants, tous les affiliés de POA doivent remplir les conditions suivantes :

Pour les particuliers :

- Lisez et révisez entièrement la politique de protection de l'enfance ;
- Signer le code de conduite de POA sur la protection des enfants ; et
- Participer annuellement à une formation/cours, tous les affiliés de POA doivent choisir l'une des options suivantes :
    1. Assistez à une formation sur la protection des enfants de POA en personne ou regardez-la en ligne à la demande. Des formations seront disponibles au moins une fois par an en personne, dirigées par le personnel des RH de POA et/ou une société externe. La formation comprendra un examen de la politique de protection de l'enfance, des conseils sur la promotion d'une culture où les droits de l'enfant sont respectés, la manière d'identifier les dommages potentiels causés aux enfants et la manière de signaler les allégations et les soupçons d'abus. Les formations annuelles seront enregistrées et disponibles à la demande via le SharePoint externe de POA. Ces formations seront en anglais, mais les diapositives PowerPoint seront disponibles en espagnol et en portugais.
    2. Suivre la formation en ligne sur la protection de l'enfance fournie gratuitement par l'UNICEF chaque année et envoyer une copie de la certification à leur point de contact au POA. Ce cours est disponible en anglais, espagnol, français et arabe.

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

Une fois la formation terminée, la personne devra remplir un formulaire de confirmation de la formation qui est disponible sous forme électronique ou sur papier auprès du point de contact de la personne concernée à la POA.

Pour les organisations partenaires :

- Si possible, signer le Code de conduite pour la protection de l'enfance de POA ; et
- Suivre la politique et la procédure internes de l'organisation en matière de protection de l'enfance.

Les directeurs de programme de la POA sont chargés de vérifier que les affiliés de la POA dans le cadre de leur(s) programme(s) remplissent les conditions ci-dessus. Le département des ressources humaines de la POA est chargé de vérifier que le personnel du siège de la POA, les stagiaires et les consultants satisfont aux exigences ci-dessus dans le cadre du processus d'intégration des nouveaux employés.

8.3 Exigences en matière d'éducation et de formation

POA comprend l'importance de fournir une formation et une sensibilisation adéquates au personnel et aux affiliés de POA pour assurer une compréhension claire et une application efficace de la politique. Par conséquent, POA s'engage à :

1. Diffuser et promouvoir la politique auprès de tous les affiliés de la POA et des bénéficiaires du programme. La POA rendra la politique disponible et accessible en format imprimé et électronique.
2. Traduire et créer des versions de la politique dans les principales langues de l'hémisphère occidental (anglais, espagnol, portugais et français) et dans d'autres langues, le cas échéant.
3. Organiser des séances d'information régulières et des formations annuelles sur la politique et intégrer des formations dans le cadre de son processus d'intégration des nouveaux employés.
4. Fournir une formation à tous les affiliés de la POA susceptibles d'enseigner, de travailler avec, de conseiller, de superviser, de chaperonner, de diriger ou d'orienter un enfant.
5. S'assurer que les affiliés du POA susceptibles de travailler avec des enfants suivent au moins une formation sur la protection de l'enfance chaque année.
6. Fournir une formation complémentaire aux affiliés de POA ayant des responsabilités spécifiques en vertu de cette politique. Ces groupes comprendraient toute personne travaillant directement avec des enfants, ainsi que les directeurs de programme et les directeurs de pays de POA désignés pour recevoir et répondre aux allégations de violations possibles de la politique de protection de l'enfance.
7. Les directeurs de programme de POA sont tenus de :

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

a. S'assurer que tous les affiliés de la POA examinent et signent la politique de protection de l'enfance et le code de conduite ;
b. S'assurer que tous les membres du personnel de leur unité suivent chaque année une formation sur la protection des enfants ; et
c. Conservez des dossiers individuels confidentiels indiquant les personnes qui ont suivi la formation et la date de leur participation.

La POA veillera à ce que les affiliés de la POA aient accès au matériel et aux ressources qui favorisent la compréhension et la mise en œuvre de cette politique. La POA encouragera et facilitera également le partage des meilleures pratiques en matière de mise en œuvre de la politique de protection de l'enfance.

9. Procédures de rapport

La POA s'engage à protéger toute victime et toute personne qui soumet un rapport au nom d'un enfant. Par conséquent, les procédures suivantes ont été élaborées afin de maintenir une expérience sûre et confidentielle pendant le processus de signalement.

9.1 Dépôt d'un rapport

Pour les particuliers :

- Tous les signalements de comportements inappropriés ou de violations de la politique avec les enfants seront pris au sérieux. Si les affiliés de la POA observent un comportement inapproprié ou susceptible de violer une disposition de cette politique, ils doivent immédiatement contacter le superviseur immédiat, le directeur du programme ou du pays du contrevenant présumé.
- Si le rapporteur estime qu'il y a un conflit avec ce mécanisme de signalement ou s'il ne reçoit pas de réponse dans les trois jours ouvrables, il doit immédiatement soumettre un rapport par la première méthode indiquée ci-dessous, puis par la seconde en l'absence de réponse.
    - Contactez le service interne des RH de POA à l'adresse poahr@partners.net.
    - Contactez le service d'assistance téléphonique externe et confidentiel de la POA, Foster Thomas, au (443)-951-4951. *Foster Thomas est une partie extérieure qui transmettra toute préoccupation au comité d'éthique du conseil d'administration. Les rapports peuvent être faits de manière anonyme.*

Pour les organisations partenaires :

- Conformément à la section 9.6 Plaintes concernant les organisations partenaires, les organisations partenaires ayant une relation contractuelle avec la POA doivent, lorsqu'elles reçoivent un rapport de violation, suivre la politique de leur organisation. La

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

notification de la violation présumée de la protection de l'enfance doit être envoyée au point de contact de la POA dans les trois (3) jours ouvrables.

Le signalement malveillant de violations dans l'intention de nuire à l'intégrité ou à la réputation d'une autre personne constitue une faute et fait l'objet de mesures disciplinaires. Ceci est distinct des rapports effectués de bonne foi sur la base du jugement et des informations disponibles au moment du rapport, qui peuvent ne pas être confirmés par une enquête.

9.2 Réponse à un rapport

Lorsque la POA et/ou Foster Thomas reçoit un rapport sur une violation présumée de la présente politique, la POA détermine si une enquête formelle est nécessaire auprès d'une entreprise tierce[rd] et, le cas échéant, l'entreprise tierce[rd] dirige l'enquête en coordination avec la POA. Le service des ressources humaines de la POA informera le plaignant si une enquête est jugée nécessaire par la société 3rd . Foster Thomas, le service des ressources humaines de la POA et tous les superviseurs qui reçoivent un rapport sont censés informer la société 3rd dans les trois (3) jours ouvrables. La société 3rd doit convoquer une réunion pour examiner le rapport dans les trois (3) jours ouvrables suivant sa réception. Elle examinera ensuite les circonstances de l'incident et élaborera un plan d'intervention en conséquence. Si la POA et/ou l'entreprise des 3rd parties croient qu'il existe des menaces sérieuses ou imminentes pour la sécurité de la personne faisant l'objet du rapport, des mesures appropriées seront prises immédiatement pour assurer la sécurité des personnes. Le service des ressources humaines de POA informera continuellement le plaignant de l'état d'avancement de l'enquête.

[rd]En l'absence d'une société tierce, POA désignera au moins un membre du conseil d'administration pour siéger au comité de conformité de POA qui sera disponible pour enquêter sur les divulgations ou les rapports de bonne foi de tout acte répréhensible, y compris de manière anonyme ou confidentielle. Le comité de conformité de la LPO mènera une enquête, avec une consultation consultative externe si nécessaire. Sur la base de la consultation et de l'enquête, le Comité de conformité de la LPO rendra une décision sur la manière de réagir et les mesures à prendre, le cas échéant. Aucune expérience préalable dans un domaine juridique ou d'enquête n'est nécessaire pour faire partie du comité. Toutefois, si nécessaire, la POA allouera des fonds pour soutenir la formation du comité de conformité.

9.3 Données relatives aux enfants et cybersécurité

Tous les programmes et activités de la POA qui impliquent des enfants suivront les protocoles de sécurité des données et de cybersécurité pour protéger les données sensibles. Cela inclut la protection par mot de passe et le cryptage des fichiers sensibles via Adobe avant qu'ils ne soient partagés ou stockés sur des plateformes numériques. Les membres du personnel qui ne sont pas des superviseurs et les directeurs de pays ou de programmes auront un accès limité et restreint aux données sensibles. POA donnera en outre la priorité à la sécurité des enfants participant aux

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

programmes en concevant des outils et des stratégies pour protéger les informations personnelles identifiables (PII). Par exemple, POA expurgera les IPI dans tous les rapports publics et utilisera des pseudonymes ou d'autres codes à la place des noms complets des enfants.

9.4 Confidentiel

En outre, la POA veillera à ce que toutes les plaintes ou allégations puissent être faites de manière anonyme. Tous les efforts seront faits pour maintenir la confidentialité tout au long de la procédure de plainte. Les informations permettant d'identifier les personnes impliquées dans une plainte seront limitées au personnel essentiel et ne seront pas partagées plus avant sans obtenir le consentement éclairé des personnes concernées, sauf si la vie d'une personne est en danger, si un enfant est en danger, ou si la loi l'exige en consultation avec un conseiller juridique et si cela ne présente aucun danger. Les informations non identifiantes seront partagées avec les points focaux désignés, conformément aux exigences en matière de rapports.

Toutes les informations relatives à la sauvegarde de l'enfance doivent rester confidentielles, les identités doivent être protégées et les informations personnelles sur les survivants ne doivent être collectées et partagées qu'avec un nombre limité de personnes autorisées dans le but de mener une enquête. Le consentement éclairé de la personne concernée sera demandé avant toute enquête.

Le personnel impliqué dans la procédure de plainte sera sensibilisé à l'importance du maintien de la confidentialité et sera invité à signer un accord de confidentialité. Les employés qui violent la confidentialité peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement, et les autres personnes qui travaillent avec la POA peuvent voir leur relation avec la POA prendre fin. Dans certains cas, de tels manquements peuvent constituer une infraction à la loi.

9.5 Représailles contre les plaignants, les témoins ou les victimes

La POA interdit toute mesure de représailles à l'encontre de toute personne qui exerce légitimement ses droits en vertu de la présente politique ou qui participe/coopère à une enquête. Il ne doit pas y avoir d'ingérence, de coercition, de discrimination, de représailles ou de représailles à l'encontre d'une personne qui dépose une plainte ou signale une violation valide et véridique. Toute personne qui pense être victime de discrimination parce qu'elle a déposé une plainte légitime ou participé à une enquête en toute sincérité doit immédiatement déposer un rapport de la même manière que celle définie dans la section 9.1 ci-dessus.

Toute personne qui a connaissance d'un éventuel harcèlement ou de représailles doit immédiatement déposer un rapport afin que l'organisation puisse enquêter en temps voulu et de manière confidentielle. La POA prendra des mesures contre toute personne, qu'elle fasse ou non l'objet d'une plainte, qui cherche à exercer ou exerce des représailles contre les plaignants, les témoins ou les victimes. Les employés peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires, pouvant

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

aller jusqu'au licenciement. Les autres personnes qui travaillent avec la POA peuvent voir leur relation avec la POA résiliée.

9.6 Plaintes concernant les organisations partenaires

Comme mentionné à la section 9.1 Dépôt d'un rapport, les organisations partenaires doivent informer le point de contact de la POA de toute violation présumée de la politique de protection de l'enfance dans les trois (3) jours ouvrables. Lorsque la POA reçoit une plainte concernant une organisation partenaire, elle attend du partenaire qu'il réagisse de manière sûre, rapide et appropriée. POA aidera le partenaire à s'assurer de ses obligations de déclaration.

Le cas échéant, la POA travaillera avec le partenaire pour régler le problème par le biais d'une enquête indépendante appropriée. S'il s'avère qu'il y a eu abus, le travail en cours avec le partenaire ne peut pas impliquer la ou les personnes concernées. S'il y a des raisons de croire qu'une allégation d'abus a été traitée de manière inappropriée par un partenaire, celui-ci risque de se voir retirer son financement ou de mettre fin à la relation.

9.7 Communication

En cas de violation présumée, les affiliés de POA ne sont pas autorisés à envoyer des communications aux employés, donateurs, participants aux programmes ou autres au sujet de l'incident. En raison de la sensibilité du sujet et de la protection des données relatives aux enfants, toutes les communications doivent être approuvées par les RH de POA. Cela inclut notamment, mais sans s'y limiter, les communications avec le grand public ou les médias.

9.8 Responsabilité de la direction

La direction de la POA s'engage à prendre toutes les mesures correctives appropriées. Des mesures disciplinaires, juridiques ou autres mesures applicables en réponse à toute violation de la politique de protection de l'enfance seront prises à l'encontre de toute personne ayant commis une violation et/ou de toute personne ayant eu connaissance d'une telle violation et ayant omis d'agir ou de la signaler. La direction de la POA évaluera en permanence les constatations de violations de la politique de protection de l'enfance afin d'identifier et de combler les lacunes et/ou les faiblesses des politiques, procédures et protocoles applicables.

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net